ANNEX NÚMERO 1 AL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS PUNTUAL DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME DE CALAF A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAF, DE DATA 1 DE JUNY DEL 2022

Calaf, en la data de la signatura electrònica.

R E U N I T S:

D'una part, Mn. ENRIC GARCIA LÓPEZ**,** major d'edat, prevere, amb domicili a 08719 Jorba, carrer de les Eres, número 7, i titular del DNI número *****853-Q. Actua en aquest acte en nom i representació de la **PARRÒQUIA SANT JAUME DE CALAF, DEL BISBAT DE VIC,** amb domicili a Vic, carrer Santa Maria, número 1, i titular del NIF. R-0800043-B en la seva condició de rector de la parròquia de Sant Jaume de Calaf.

I de l'altra, la senyora MONTSERRAT MASES i SALA , major d'edat, veïna de Calaf, titular del DNI *****353-B. Actua en la seva condició d'alcaldessa de **l'AJUNTAMENT DE CALAF**, amb CIF P0803100G i amb domicili a la plaça Gran número 2 de 08280 de Calaf i degudament facultada per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 23 d'octubre de 2023 i assistit pel secretari de la Corporació Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per aquest acte en les respectives qualitats que actuen i de comú acord

E X P O S E N:

I. Que en data 1 de juny del 2022 el Bisbat de Vic, a través de la parròquia de Sant Jaume de Calaf, i l'Ajuntament de Calaf varen signar el conveni de cessió d'ús puntual per a la Consolidació i reparació de les façanes i del campanar de l'església parroquial de Santa Jaume de Calaf dins del ***"Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials (2022-2024)"*** de la Diputació de Barcelona amb *el "Projecte de consolidació i reparació de l'església i del campanar de la col·legiata de Sant Jaume de Calaf*", redactat per Jordi Morros Cardona, arquitecte, per import (actualitzat el mes de maig de 2022) de 261.035,72 €.

II. Que, atès que l'Ajuntament de Calaf ha rebut un ajut per a la rehabilitació d'edificacions locals amb valors patrimonials de la Diputació de Barcelona per un import de **80.000 €** (publicat al BOP de data 31 d'octubre del 2022) i que ha de justificar la seva execució.

III. Havent-se posat d'acord, ambdues parts decideixen formalitzar aquest primer annex al conveni de data de data 1 de juny del 2022 amb els següents

P A C T E S :

Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/10/2023
HASH: 153858740f96786c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 25/10/2023
HASH: 94b25bb2616cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

GARCIA LÓPEZ, ENRIC (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 27/10/2023
HASH: 746020642fbfba46177d5f8c0a514624

Codi Validació: 7QYXTNNXCN9M5YZ2RLYWC7GHD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic · 93 883 26 55 · **bisbatvic.org**

Primer.- L'Ajuntament de Calaf encomana la gestió de les obres esmentades en l'expositiu I al Bisbat de Vic.

El Bisbat de Vic s'obliga a :

- Contractar les obres.
- Pagar les certificacions.
- Justificar a l'Ajuntament de Calaf totes les actuacions.

L'Ajuntament de Calaf s'obliga a abonar l'import de les factures de les certificacions d'obra al Bisbat de Vic.

Segon.- Es crearà una comissió de seguiment formada per 2 representants del Bisbat de Vic, 2 representants de l'administració i el tècnic director de les obres que es reuniran en la periodicitat que es consideri convenient.

Tercer.- Tots els altres pactes no modificats per aquest annex continuen plenament vigents i en el mateix redactat del contracte inicial de data 1 de juny del 2022.

Quart.- En tot allò no previst en el present conveni s'estarà a les disposicions de la Llei 5/2006, de 20 de maig, llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, i altres que siguin d'aplicació a l'administració pública.

Cinquè.- En relació amb les qüestions i discrepàncies que es plantegin en aplicació d'aquest conveni de cessió d'ús, les parts se sotmeten, expressament, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Vic.

En prova d'acceptació i de conformitat, signen el present annex al conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data expressada al començament.

Mn. Enric Garcia López
Rector de Sant Jaume de Calaf

Sra. Montserrat Mases i Sala,
Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf

Codi Validació: 7QYXTNNXCN9M5YZ2RLYWC7GHD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic · 93 883 26 55 · **bisbatvic.org**